



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 81420242617424

Nome original: 0808719-39.2021.8.14.0000-1714754096603-54848-Decisão e Certidão de Trânsito em Julgado.pdf

Data: 17/05/2024 11:34:01

Remetente:

VITERBO PINHEIRO DE CARVALHO FILHO

NÚCLEO DE MOVIMENTAÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DO 2º GRAU

TJPA

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Comunicação de trânsito em julgado. Proc. ref.: 0856837-50.2020.8.14.0301



03/05/2024

Número: **0808719-39.2021.8.14.0000**

Classe: **AGRAVO DE INSTRUMENTO**

Órgão julgador colegiado: **2ª Turma de Direito Privado**

Órgão julgador: **Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO**

Última distribuição : **06/09/2023**

Valor da causa: **R\$ 153.900,00**

Processo referência: **0856837-50.2020.8.14.0301**

Assuntos: **Compra e Venda, Tutela Provisória**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA. (AGRAVANTE)	
	THAYRINE FERNANDA CARRARA MARIA RODRIGUES (ADVOGADO)
DAYANA ELEN REBELO OLIVEIRA (AGRAVADO)	
	MARCOS JONATHAN GONCALVES NUNES (ADVOGADO) HILTON JOSE SANTOS DA SILVA (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
18665575	25/03/2024 13:47	Sentença	Sentença
19218941	24/04/2024 13:19	Baixa definitiva	Baixa definitiva

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.

ADVOGADO: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ – OAB/SP 188.439

AGRAVADA: DAYANA ELEN REBELO OLIVEIRA

ADVOGADO: HILTON JOSÉ SANTOS DA SILVA – OAB/PA 17.501

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA EM 1º GRAU. PERIGO NA DEMORA INEXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a concessão de tutela antecipada se faz necessário o binômio fumus boni iuris e periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer um deles desautoriza o deferimento – art. 300 do CPC.
2. O caso remonta dilação probatória sem a qual não se cogita a probabilidade do direito alegado, razão pela qual não havia como deferir-se a tutela recursal para bloqueio de valores em conta, medida excepcional que não se justifica nesse momento.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

-

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA, objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0856837-50.2020.8.14.0301 proposta por DAYANA ELEN REBELO OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, e determinou em desfavor da agravante, o bloqueio do valor de R\$ 36.276,10 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e dez centavos), via sistema SISBAJUD.

Em breve histórico, nas razões de id. 6021992, o agravante se insurge contra o *r. interlocutório* proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que, no caso concreto foi realizado estudo detalhado para implementação do sistema na residência da Agravada, sendo que foi considerado o gasto de energia mensal apresentado até o



consumo apresentado até então, que, à época girava em torno de 266kWh, conforme conta de consumo que acompanhou a contestação.

Afirma que jamais houve qualquer tipo de erro no projeto inicial ou na instalação de todo o sistema, mas sim, pura e simplesmente, a modificação do perfil de consumo de energia elétrica dos moradores do imóvel, acarretando, logicamente, no aumento das contas.

Alega que a Agravada confessou ter contratado uma terceira empresa, desconhecida da Ré e sem qualquer vínculo para alterar o sistema instalado, conforme consta do laudo unilateral apresentado por ela em sua exordial, gerando, dessa maneira, evidente perda da garantia contratual e exclusão de responsabilidade da empresa Ré para responder aos imaginados danos que lhe foram causados.

Sustenta ainda que, mesmo se tratando de relação de consumo, uma vez inexistentes os requisitos para antecipação de tutela, imperiosa a reforma da r. decisão que deferiu tal pedido, sob pena de manifesta afronta à lei e ao devido processo legal, pois ao final a Agravante está sendo previamente condenada, sofrendo privações de constantes bloqueios em suas contas.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida e, no mérito, a reforma do decisum de Primeiro Grau.

Pedido liminar deferido, para suspender os efeitos da decisão interlocutória – id. 6769780.

Contrarrazões – id. 18634241.

Recebi os autos por redistribuição (Portaria n.º 3678/2023-GP).

É o relatório.

Decido.

A Súmula 568/STJ, admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada nesta Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022.

Avaliados os **pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos**, razão pela qual conheço do recurso, com esteio no art. 1.015, I e 1016, do CPC.

Sobre o mérito, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:



Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver **elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (grifos nossos)**.

Nesse contexto, é forçoso delimitar que o objeto do Agravo de Instrumento sub judice está em aferir a presença ou não dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela.

A decisão agravada teve o seguinte teor:

No caso em análise, probabilidade do direito alegado pela Autora restou demonstrada com base na prova documental constante no processo, uma vez que para a Autora sanar o problema e colocar o sistema para funcionar adequadamente teve que contratar empresa especializada, gerando despesa no importe de R\$ 36.276,10, conforme se depreende do ID 20295893, havendo indicativo de falha na prestação do serviço pela Ré. Por se tratar de típica relação de consumo, é manifesta a vulnerabilidade do consumidor, de forma que vislumbro a existência do periculum in mora in verso, havendo a necessidade de ser bloqueado o valor que a autora pagou a mais para colocar o sistema em funcionamento, no importe de R\$ 36.276,10 (trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e dez centavos), que era de obrigação da requerida. O referido valor deverá ficar vinculado aos autos até posterior deliberação deste Juízo. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, e determino o bloqueio do valor de R\$ 36.276,10 (trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e dez centavos), via SISBAJUD.

Pretende a Agravante a concessão de tutela de urgência para suspender o bloqueio dos valores apontados pela autora, ora agravada, no SISBAJUD, qual seja, R\$ 36.276,10, por entender que a tutela foi concedida em 1º Grau não possui sustentáculo nos pressupostos do art. 300 do CPC.

No caso em tela, em cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança nas alegações feitas pela parte autora, ora agravada, para deferimento da liminar em primeiro grau, tendo em vista que os documentos unilaterais juntados aos autos não fornecem prova inequívoca do direito, bem como não comprovado o risco de dano grave e irreparável.

Outrossim, a decisão interlocutória guerreada que ordenou o bloqueio de valor que pode comprometer o pagamento das obrigações trabalhistas da agravante possui periculum in mora reverso, e ao mesmo tempo a ausência de verossimilhança nas alegações da autora, já que supostamente teria contratado uma terceira empresa para alterar o sistema instalado pela Agravante, o que pode vir a comprometer a garantia contratual e a responsabilidade da agravante pelos danos, o que só poderá ficar claro durante a instrução processual, configurando a probabilidade do direito alegado pela Recorrente para a concessão do efeito pretendido neste recurso.



Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELO PRÓPRIO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE AINDA DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 – O Juízo de origem já reconheceu a tempestividade do cumprimento da tutela de urgência pela parte ora Agravante, tanto assim que reconsiderou seu posicionamento anterior, só não determinando a restituição do valor para a parte Agravante por entender que “a controvérsia posta nos autos gira em torno do direito fundamental à saúde”, mantendo o bloqueio até que seja prolatada a sentença de mérito. 2 - A discussão de mérito em relação ao direito da parte Agravada à indenização por falha na prestação de serviço ainda depende de apuração, o que se dará após a instrução do feito, inexistindo respaldo legal para a manutenção do bloqueio de valores que foi levado a efeito pelo suposto atraso no cumprimento de medida liminar, fato já afastado pelo próprio Juízo de origem, que reconheceu ter sido a ordem atendida dentro do prazo legal. 3 – RECURSO PROVIDO.

(TJ-BA - AI: 80295903620218050000 Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Desta forma, estando ainda precoce a formação de juízo de convencimento a respeito da responsabilidade da agravante, o bloqueio de valores em conta se torna medida excepcional sem respaldo, nesse momento.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO ao presente recurso, com fulcro no art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do TJPA, para confirmar a liminar deferida e reformar a decisão para afastar a tutela antecipada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.





Este documento foi gerado pelo usuário 634.***.***-00 em 03/05/2024 13:34:56

Número do documento: 240325134757619000000018136885

<https://pje.tjpa.jus.br:443/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=240325134757619000000018136885>

Assinado eletronicamente por: ALEX PINHEIRO CENTENO - 25/03/2024 13:47:57

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que o Acórdão / Decisão proferido(a) no presente recurso transitou livremente em julgado. O referido é verdade e dou fé.

